



RESOLUCIÓN FINAL N° 0694-2026/PS2

DENUNCIANTE : **MEDALI IGNACIO COCA (LA SEÑORA IGNACIO)**
DENUNCIADO : **BANCO RIPLEY PERÚ S.A. (EL BANCO)**
MATERIAS : **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR**
ALLANAMIENTO PARCIAL
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : **OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 20 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 4 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto, habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2074 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) fue víctima de fraude mediante ingeniería social; y, (b) al momento de solicitar la cancelación de la operación y bloquear su tarjeta mediante la banca telefónica, el personal de la entidad le confirmó que la compra no se había completado, asegurándole la suspensión de la operación y el bloqueo de la tarjeta; sin embargo, permitió que la operación se procesara y liquidara:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/12/2025	KS*APUESTA TOTAL	2 100,00

- (i) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° F001948345 presentado el 13 de diciembre de 2025, pues en la respuesta brindada pretendió trasladarle la responsabilidad alegando el uso de claves dinámicas, omitiendo que el propio denunciante reportó el hecho antes de que el dinero fuera transferido al comercio, cuando la entidad aún tenía el control de la operación para evitarla.
2. El 12 de febrero de 2026 la señora Ignacio presentó un escrito con la finalidad de atender el requerimiento de información efectuado en la Resolución N° 1.
3. El 13 de febrero de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Solicitó la nulidad de la Resolución N° 1 toda vez que el reclamo materia de denuncia fue interpuesto el 15 de diciembre de 2025, mas no el 13 de diciembre de 2025, como erróneamente se consigna en la imputación de cargos;
- (ii) formuló su allanamiento a la imputación de cargos formulada en su contra, respecto a la infracción detallada en el numeral 1. (i) de la presente resolución, por lo que



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0389-2026/PS2

solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos; y,

(iii) mediante carta de fecha 17 de diciembre de 2025 brindó respuesta al cuestionamiento de la denunciante, atendiendo adecuadamente el requerimiento planteado por la señora Ignacio, pues se indicó que la operación se realizó válidamente y que su reclamo era improcedente.

4. Por Resolución N° 2 de fecha 2 de marzo de 2026, este órgano resolutorio enmendó el error material incurrido en la Resolución N° 1 respecto a la fecha de presentación del reclamo F001948345, el cual fue presentado el 15 de diciembre de 2025. Asimismo, desestimó la solicitud de nulidad formulada por el Banco.

ANÁLISIS

Sobre el allanamiento parcial del Banco

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹.
6. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas².
7. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por la infracción detallada en el numeral 1. (i) de la presente resolución.

Sobre la atención inadecuada del reclamo N° F001948345

8. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo no mayor de quince días hábiles³.

¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0389-2026/PS2

9. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
10. La señora Ignacio denunció al Banco por haber atendido de manera inadecuada el reclamo N° F001948345.
11. En sus descargos, el Banco precisó que mediante carta de fecha 17 de diciembre de 2025 brindó respuesta al reclamo N° F001948345, atendiendo adecuadamente el requerimiento planteado por la señora Ignacio, pues se indicó que la operación se realizó válidamente y que su reclamo era improcedente.
12. Obra en el expediente el reclamo N° F001948345, así como la carta de respuesta de fecha 17 de diciembre de 2025, cuyo contenido se muestra a continuación en las partes pertinentes:

Reclamo N° F001948345

DETALLE / USUARIO INDICA:
CLIENTE REFIERE QUE NO RECONOCE EL CONSUMO QUE FUE REALIZADO CON SU TARJETA. EL CUAL ES: 13/12/2025 COMPRA EN REVOLVENTE KS*APUESTA TOTAL S/. 2,100.00 CLIENTE INDICA QUE SUFRIÓ ROBO EL DÍA 13/12/2025 ALREDEDOR DE LAS 10 AM, DONDE LE ROBARON LA TARJETA DE CRÉDITO RIPLEY, Y POR CONSIGUIENTE LE REALIZARON CONSUMOS SIN SU AUTORIZACIÓN. SE COMUNICÓ CON CALL CENTER PARA SOLICITAR EL BLOQUEO DE LA TARJETA POR ROBO. CLIENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO ANTES MENCIONADO Y QUE LA RESPUESTA SEA EN DISPOSICIÓN EN LA AGENCIA PURUCHUCO.
MONTO S/ : 2100
PEDIDO:
CLIENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO ANTES MENCIONADO Y QUE LA RESPUESTA SEA EN DISPOSICIÓN EN LA AGENCIA PURUCHUCO.

Respuesta del 17 de diciembre de 2025

Lima, 17 de diciembre de 2025
Estimado (a):
IGNACIO COCA MEDALI
Contrato N° 0000743190
Presente. –
Ref. Reclamo/Requerimiento N° F001948345
Extendemos nuestros saludos y agradecemos su comunicación referente al reclamo de su Tarjeta de Crédito Ripley N° 5254 **** 4202 al cual damos respuesta.
Respecto al consumo reclamado en el cuadro, le informamos que fue realizado a través de Internet, mediante el registro del número de su tarjeta de crédito que se encontraba 'activa', así como el registro del código de seguridad (CVC2), el cual se encuentra impreso al reverso de la misma y con la validación del ingreso de la clave dinámica del SECURE CODE (ID CHECK). Hemos verificado que el proceso de aprobación se realizó según las medidas de seguridad establecidas para este tipo de comercio. Anexamos a la presente la evidencia de la transacción autorizada (pantalla).
N° Fecha Monto S/ Comercio Ticket
1 13-12-2025 2100.00 KS*APUESTA TOTAL 031268
Por lo expuesto, en esta oportunidad su reclamo resulta improcedente.

13. De la revisión del contenido de la hoja de reclamación N° F001948345, se advierte que el reclamo del denunciante se centra en su disconformidad respecto a que se efectuó con su Tarjeta de Crédito un consumo que no reconoce haber realizado.

Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo. (...)

M-OPS-04/01

Página 3 de 9



14. Del análisis de la respuesta brindada por el Banco, se aprecia que se pronunció de forma clara y coherente sobre el cuestionamiento de la señora Ignacio, pues le indicó que la operación se efectuó a través de Internet, con el registro del número de tarjeta y el código de seguridad (CVC2), y la validación del ingreso de la clave dinámica. En ese sentido, se aprecia que la respuesta fue coherente y se ajusta al reclamo formulado.
15. De acuerdo con lo manifestado por la señora Ignacio en su escrito de denuncia, la razón por la cual calificó de inadecuada la respuesta a su reclamo fue porque en la respuesta brindada el Banco pretendió trasladarle la responsabilidad alegando el uso de claves dinámicas, omitiendo que el propio denunciante reportó el hecho antes de que el dinero fuera transferido al comercio, cuando la entidad aún tenía el control de la operación para evitarla.
16. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que el análisis efectuado por el denunciado no fue suficiente para demostrar que su cuestionamiento fue adecuadamente atendido, debido a que a su criterio sustentó su posición trasladándole la responsabilidad del hecho reclamo; esto no supone una falta a las obligaciones vinculadas con la atención de reclamos, pues de lo contrario se sancionaría a los proveedores por el solo hecho de brindar una respuesta con la que su cliente discrepa; lo cual no puede ser amparado, en la medida que las obligaciones sobre la atención de reclamos únicamente derivan de la ley.
17. En ese sentido, los cuestionamientos sobre los fundamentos o pruebas que el Banco brindó en su respuesta no deben ser evaluados en el marco de la atención de un reclamo, sino como parte del fondo de una posterior controversia ante la autoridad competente por la autorización misma de la operación. Por tanto, el alegato del denunciante no tiene mérito suficiente para afirmar que se ha incurrido en infracción al deber de atención de reclamos.
18. Asimismo, dicho cuestionamiento carece de asidero dentro del marco de análisis del presente procedimiento, toda vez que la materia de la denuncia se limita a verificar el cumplimiento del deber de atención de reclamos previsto en el marco normativo de protección al consumidor, y **no involucra un análisis de legalidad o validez de las operaciones en sí mismas**. Así, cabe mencionar que los medios probatorios idóneos para acreditar que cumplió con la atención adecuada del reclamo son: la presentación de la Hoja de Reclamación y la carta de respuesta respectiva, documentos que fueron aportados por ambas partes y que permiten corroborar si se cumplió con lo previsto en la normativa.
19. Es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
20. De otro lado, cabe señalar que no existe disposición legal que obligue a los bancos a atender favorablemente todas las pretensiones de sus clientes, por lo que el hecho que en la respuesta haya sido desfavorable no supone incumplimiento alguno para el Banco.
21. En suma, puede concluirse que la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando esta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua



o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.

22. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° F001948345 presentado el 15 de diciembre de 2025.

Medidas Correctivas

23. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
24. Al respecto, corresponde ordenar al Banco como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2074 de la denunciante el importe de S/ 2 100,00 correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
 - (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación realizadas ante la SBS.**
25. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código⁴.

⁴

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



Graduación de la sanción

26. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
27. Respecto al cargo indebido de una operación, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada asciende al monto total de S/ 2 100,00 que equivale a 0,38 UIT ⁵ , la infracción tiene un nivel de afectación baja (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Mediante la revisión del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ⁶ , este despacho verificó que el Banco tiene la categoría de gran empresa ⁷ . En consecuencia, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	Cargar indebidamente el importe de S/ 2 100,00 a la tarjeta de crédito de la denunciante, constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

28. Este Órgano Resolutivo considera que no existen de circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos⁸, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor⁹, **corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación.**

⁵ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

⁶ Cabe indicar que esta información ha sido recibida el 15 de julio de 2024 por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

⁷ La clasificación de empresas es la siguiente:
-Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
-Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
-Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
-Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

⁸ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 6 de febrero de 2026 y formuló su allanamiento el 13 de febrero de 2026.

⁹ **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

**Costas y Costos del procedimiento**

29. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁰ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
30. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
31. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto del extremo sobre el cual no se allanó, no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.
32. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00¹¹.
33. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹².

RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Banco Ripley Perú S.A. con una amonestación, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, en tanto cargó indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2074 de la denunciante, la cual no

¹⁰ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹¹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0389-2026/PS2

reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral I.1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/12/2025	KS*APUESTA TOTAL	2 100,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que atendió de manera adecuada el reclamo N° F001948345.

TERCERO: Ordenar a Banco Ripley Perú S.A. como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-2074 de la denunciante el importe de S/ 2 100,00 correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación realizadas ante la SBS.**

Banco Ripley Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Banco Ripley Perú S.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que ascienden a S/ 36,00.

Banco Ripley Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0389-2026/PS2**

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 del artículo 32° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹³, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI¹⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SEPTIMO: Disponer la inscripción de Banco Ripley Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°¹⁵ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 25/03/2026 11:27:36-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹³ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

¹⁵ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.